

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
č. 2025 0523

Zmluvné strany:

1. Mestské služby mesta Trnava

So sídlom: Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Zastúpené: Ing. Andrea Tomašovičová - riaditeľka

IČO: 00598135, DIČ: 2021190963

Číslo účtu: 633 4212/0200 (VÚB), číslo účtu v tvare IBAN: SK07 0200 0000 0000 0633 4212

(ďalej len "prenajímateľ")

2. Priezvisko, meno, titul: Nádaská Viera

Bydlisko:

Dátum nar.:

Rodné číslo:

(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trnava o prevádzkovom poriadku pohrebísk túto zmluvu o nájme hrobového miesta.

Článok I

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, **hrobové miesto č. 16, sekcia S16, typ hrobu jednohrob, na cintoríne Kamenná cesta v Trnave zomrelý: Jozef Nádaský, dátum úmrtia: 27.12.2025.** určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
2. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu tretej osobe.

Článok II

Doba nájmu a nájomné

1. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitú. Zmluvné strany berú na vedomie, že do plnenia tejto zmluvy vstúpili pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, a to najskôr dňom podpísania tejto zmluvy (okamihom platnosti zmluvy) za splnenia podmienky uhradenia nájomného podľa ods. 3 tohto článku zmluvy.
2. Nájomca uhradil nájomné za hrobové miesto na **obdobie 10 rokov, s platnosťou od 30.12.2025 do 29.12.2035.**
3. Výška nájomného za hrobové miesto sa riadi cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné hrobového miesta je splatné v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné za hrobové miesto miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.

Článok III

Povinnosti prenajímateľa a nájomcu

1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
 - dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,
 - užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 - udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 - písomne oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta podľa §17 ods.4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
 - udržiavať poriadok na pohrebisku,
 - vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta len s predchádzajúcim písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska a v časti pohrebiska v sektoroch S1 – S19 a sektore UL (nová rozšírená časť pohrebiska) je nájomca

povinný dodržať rozmery a vzdialenostné parametre umiestnenia hrobového miesta a jeho príslušenstva záväzne určené prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle platnej dokumentácie pohrebiska. Za týmto účelom je nájomca povinný vopred prizvať prevádzkovateľa pohrebiska k odsúhlaseniu vytýčenia hrobového miesta pred jeho stavebnou realizáciou. V prípade nedodržania tejto povinnosti nájomcu spočívajúcej v dodržaní rozmerov a vzdialenostných parametrov umiestnenia hrobového miesta a jeho príslušenstva bude nájomca vyzvaný na bezodkladnú nápravu v primeranej lehote, po márnom uplynutí ktorej je nápravu oprávnený uskutočniť prenajímateľ na účet nájomcu, k čomu mu nájomca dáva výhradný a neodvolateľný súhlas podpisom tejto zmluvy. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti nájomcu je prenajímateľ súčasne oprávnený uplatniť si voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR.

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj vzťah k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo úradne osvedčeným čestným vyhlásením. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do 1 roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Článok IV

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
 - a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
 - b) sa pohrebisko ruší,
 - c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Povinnosti zmluvných strán a výpovedné lehoty súvisiace s výpoveďou nájomnej zmluvy sa riadia ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a všeobecne záväzným nariadením.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží jedno a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy SR.

Podpisová doložka:

Podpisový záznam osoby oprávnenej podpisovať za prenajímateľa je vykonaný technickým prenosom schváleného podpisového vzoru, ktorý plní funkciu vlastnoručného podpisu. Uvedený spôsob podpisového záznamu nájomca akceptuje a je tak zmluvnými stranami vzájomne uznaný a považujú ho za preukázateľný.

V Trnave, dňa

.....
prenajímateľ
Mestské služby mesta Trnava
zast. Ing. Andrea Tomašovičová

.....
nájomca
Nádaská Viera